

Алматы қаласы

Медеу ауданы әкімінің

2025 жылғы « 05 » қаутар

№ 07-0/жк өкімімен бекітілді

«Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Мемлекеттік-құқықтық бөлімі туралы ереже

1. Жалпы ережелер

1.1 Мемлекеттік-құқықтық бөлім «Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық, мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

1.2 Мемлекеттік-құқықтық бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

1.3 Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің құрылымын және штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен штат санының лимиті шегінде аудан әкімі бекітеді.

1.4 Бөлім құрамына келесі лауазымдар кіреді:

- 1) бөлім басшысы;
- 2) бас инспектор;
- 3) бас маман.

2. Бөлімнің мақсаттары, құқықтары мен міндеттері

2.1 Мақсаты:

- 1) Қазақстан Республикасы Заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерінің, мәслихаттың, Алматы қаласы әкімдігінің және әкімінің, аудан әкімінің актілерінің орындалуын қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
- 2) кіріс және шығыс хат-хабарларды қарау, мемлекеттік тілде іс жүргізуді қамтамасыз ету;
- 3) Алматы қаласында Медеу ауданы бойынша нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық штабтың және Алматы қаласы әкімдігінің жанындағы Медеу ауданы бойынша кәмелетке

толмағандар істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның жұмысын ұйымдастыру;

4) аудан аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасау;

2.2 Құқықтары мен міндеттері:

1) өз құзыреті шегінде бөлімдерден, құрылымдық бөлімшелер мен аудандық қызметтер басшыларынан жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, құжаттарды, анықтамаларды, мәліметтерді және өзге де материалдарды сұратуға және алуға;

2) өзінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде аудандық қызметтер, бөлімшелер және аудан әкімі аппаратының бөлімдерінің мамандарын тартуға;

3) аудан әкімі аппаратының, аудандық қызметтер мен бөлімшелердің отырыстары мен кеңестеріне, Алматы қаласы әкімдігінің жанындағы Медеу ауданы бойынша кәмелетке толмағандар істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның, Алматы қаласында Медеу ауданы бойынша нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық штабтың отырыстарына, кеңестерге, құқық қорғау, сот және басқа да мемлекеттік органдар жүргізетін және басқа да іс-шараларға бөлімнің қарауына жатқызылған мәселелер бойынша қатысуға;

4) Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінде белгіленген тәртіпте сотқа талап арызбен жүгінуге;

5) бөлімнің жұмысын жақсарту және жетілдіру жөнінде басшылықтың қарауына ұсыныстар енгізуге;

6) бөлім қызметкерлеріне тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге, әлеуметтік қорғалуына және біліктілігін арттыруға;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтар кіреді.

2.3 Функциялары:

1) аудан әкімі актілері жобаларының Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігін тексеру;

2) аудан әкімі актілерінің жобаларын әзірлеу, олардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігіне құқықтық сараптама жүргізу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілеріне, аудан әкімінің актілеріне мониторинг жүргізу;

4) құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеуге қатысу, аппарат қызметкерлеріне құжаттармен жұмыс істеуге әдістемелік көмек көрсету, құқықтық мәселелер бойынша консультациялар беру;

5) тіркеуші органда аудан әкімінің нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу, келісу және мемлекеттік тіркеу;

6) құқықтық жалпыға бірдей оқытуды ұйымдастыру және жүргізу, аудан әкімі аппаратының қызметкерлерін қолданыстағы заңнама, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар ету;

7) қоғамдық медиаторлардың тізілімін жүргізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

8) Полиция, әкімшілік полиция, цифрландыру, білім, қалалық мобильділік, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, мемлекеттік кірістер басқармаларымен, қоғамдық медиаторлар, қоғамдық және басқа да ұйымдармен өз құзыреті шегінде өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

9) қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың тізімін тіркеу;

10) Алматы қаласында Медеу ауданы бойынша Мемлекеттік органдардың нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық штаб жұмысын ұйымдастыру;

11) алқабилерге кандидаттардың тізімін жасау;

12) нашақорлық пен есірткі бизнесінің профилактикасы және оған қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;

13) Алматы қаласы әкімдігінің жанындағы Медеу ауданы бойынша кәмелетке толмағандар істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының жұмысын ұйымдастыру;

14) соттарда жеке және заңды тұлғалардың талап-арыздарын қарауға қатысты аудан әкімі аппаратының мүдделерін білдіру.

3.Мемлекеттік-құқықтық бөлімнің қызметін ұйымдастыру

3.1 Мемлекеттік-құқықтық бөлімнің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Президентінің актілеріне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өз міндеттерін іске асыру үшін қажетті құқықтары мен міндеттері болады.

3.2 Мемлекеттік-құқықтық бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын басшы басқарады.

3.3 Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің басшысы бөлімнің қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады, оған жүктелген міндеттердің орындалуына және өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

3.4 Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің басшысы бөлімнің құрылымы мен штат саны жөнінде ұсыныстар береді.

3.5 Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бөлімнің атынан басқа бөлімдерге жіберілетін құжаттарға бөлімнің басшысы, ал ол болмаған жағдайда – оны алмастыратын адам қол қояды.

Утверждено
распоряжением акима
Медеуского района города Алматы
от «05» января 2025 года
№ 07-0/жк

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственно-правовом отделе
коммунального государственного учреждения
«Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

1. Общие положения

1.1 Государственно-правовой отдел является структурным подразделением коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» (далее - Отдел).

1.2 В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции», «О правовых актах», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О медиации» и актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами а также настоящим Положением.

1.3 Структура и штатная численность Отдела утверждаются акимом района в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в пределах лимита штатной численности.

1.4 Отдел состоит из следующих должностей:

- 1) руководитель отдела;
- 2) главный инспектор;
- 3) главный специалист.

2. Основные задачи, функции, права и обязанности отдела

2.1 Задачи:

- 1) оказание содействия в обеспечении исполнения реализации законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, актов маслихата, акимата и акима города Алматы, акима района;
- 2) рассмотрение входящей и исходящей корреспонденции, обеспечение делопроизводства на государственном языке;
- 3) организация работы Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу в городе Алматы по Медеускому району и

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Медеускому району;

4) взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории района.

2.2 Права и обязанности:

1) запрашивать и получать в пределах своей компетенции от отделов, руководителей структурных подразделений и районных служб информации, документы, справки, сведения и иные материалы, необходимые для осуществления возложенных обязанностей;

2) привлекать специалистов служб, подразделений и аппарата акима района при выполнении своих должностных обязанностей;

3) принимать участие в заседаниях и совещаниях аппарата акима района, районных служб и подразделений, заседаниях Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Медеускому району, Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу в городе Алматы по Медеускому району, совещаниях и других мероприятиях, проводимых правоохранительными, судебными и другими государственными органами по вопросам, отнесенным к ведению отдела;

4) обращаться в суд с иском в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан;

5) вносить для рассмотрения руководству предложения по улучшению и совершенствованию работы отдела;

6) на обеспечение надлежащих условий труда, социальной защиты и повышение квалификации работников отдела;

7) иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3 Функции:

1) проверка проектов актов акима района на соответствие законодательным и нормативным правовым актам Республики Казахстан;

2) разработка проектов актов акима района, проведение их правовой экспертизы на соответствие действующему законодательству Республики Казахстан;

3) проведение мониторинга законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, актов акима района;

4) участие в разработке документов правового характера, оказание работникам аппарата методической помощи в работе с документами, консультации по правовым вопросам;

5) разработка, согласование и государственная регистрация нормативных правовых актов акима района в регистрирующем органе.

6) организация и проведение правового всеобуча, информирование работников аппарата акима района о действующем законодательстве, вносимых в них изменениях и дополнениях.

7) организация работы по ведению реестра общественных медиаторов;

8) осуществление взаимодействия с Управлениями полиции, административной полиции, цифровизации, образования, городской мобильности, занятости и социальных программ, государственных доходов, общественными медиаторами, общественными и иными организациями района в пределах своей компетенции;

9) регистрация списков граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка.

10) организация работы Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу в городе Алматы по Медеускому району;

11) составление списков кандидатов в присяжные заседатели;

12) организация работы Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Медеускому району;

13) мониторинг нормативных правовых актов акима района;

14) представление интересов аппарата акима района в судах по рассмотрению исковых заявлений физических и юридических лиц.

3. Организация деятельности государственно-правового отдела

3.1 Отдел обладает правами и обязанностями, необходимыми для реализации его задач, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3.2 Отдел возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Прием на работу и увольнение работников отдела производится распоряжением акима района в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3 Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих полномочий.

3.4 Руководитель отдела представляет акиму района предложения по структуре и штатной численности отдела.

3.5 Документы, направляемые от имени Отдела в другие Отделы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, подписываются руководителем Отдела, а в случае отсутствия - лицом его замещающим.